ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 Concepto de Empresa
2 Funciones de la Empresa
3 Los Elementos Constitutivos de la Empresa
4 Clasificación de las Empresas
5 Las empresas según su forma jurídica
6 Concepto de empresario
7 El empresario en la realidad de la empresa actual. Los emprendedores
8 La responsabilidad social de la empresa. Los ODS.

1 Concepto de Empresa

ENFOQUE ECONÓMICO
(Unidad económica de producción)

Conjunto ordenado de factores destinados al fin inmediato de la producción (bienes y servicios), entendiendo por producción la actividad de creación o aumento de la utilidad o capacidad de los bienes para satisfacer las necesidades humanas (mercado)

ENFOQUE ORGANIZATIVO
(Unidad de dirección)

Conjunto elementos humanos, técnicos y financieros ordenados según una estructura organizativa y que dirige un empresario.
Es tipo particular de organización: cooperación y objetivos sociales de la empresa.

Enfoque Intermedio ⟶ Unidad económica de producción + organización humana

1 Concepto de Empresa

DEFINICIÓN

(Considerando la empresa en relación con su entorno)

"Unidad económica de producción destinada a crear riqueza al incrementar la utilidad de los bienes a través de un proceso productivo en el que se emplean un conjunto ordenado de factores bajo la dirección de un empresario"

CARACTERÍSTICAS

1) Unidad Económica de producción y de gestión.
2) Planeada por la mente humana =>empresario.
3) En busca de unos objetivos.
4) Entidad organizada o conjunto de factores ordenados, es decir, tiene estructura.
5) Realiza una actividad que implica riesgo económico, técnico y moral debido a los compromisos adquiridos con el capital invertido.

2 Funciones de la Empresa

Función de la empresa

"Generar bienes y servicios en condiciones de eficiencia económica, esto es crear valor, utilidad o riqueza"

Capacidad que tiene la empresa de obtener como resultado de su actividad un producto de mayor valor que el de los factores sacrificados en su obtención

Esta función genérica implica a su vez otras funciones

Funciones de la empresa



Descuento o Anticipo del producto

Anticipación o adelanto de rentas a los factores de producción (salarios, m.p., intereses, etc.) antes de que el resultado se haya materializado, para realizar un producto antes de que llegue al mercado y recuperar la inversión vía ingresos por ventas.

Creación de valor utilidad o riqueza



Asunción del riesgo

Posibilidad de incumplimiento de las expectativas (previsiones técnicas, comerciales y financieras), perdiendo el montante invertido. Debido a la anticipación de las rentas.

Funciones de la empresa



Dirección, Coordinación y Control del proceso productivo

Seleccionar y orientar los factores hacia una finalidad. Darles una estructura, planear su actividad, y formarlos, dirigirlos y controlarlos

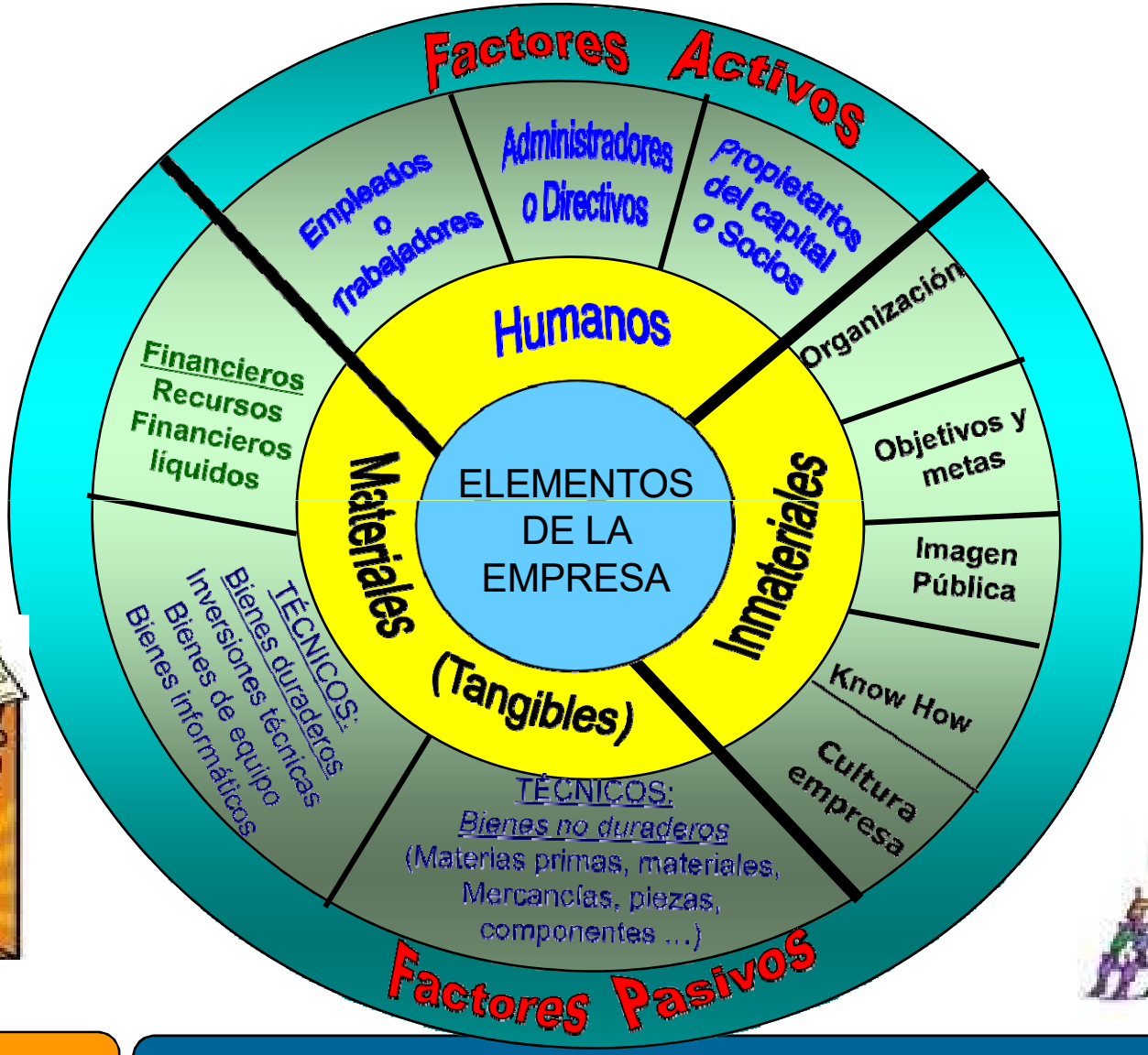
Creación de valor
Utilidad o riqueza



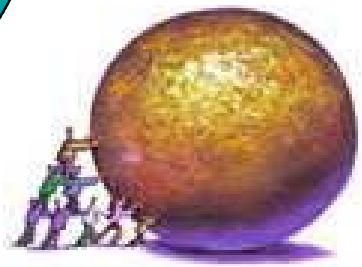
Social

Contribución al progreso, desarrollo y mejora del bienestar de toda la sociedad.
La creación de empleo y rentas, la investigación tecnológica, la oferta de productos y servicios de calidad y funcionalidad crecientes => Mejora de la calidad de vida

3 Los Elementos Constitutivos de la Empresa





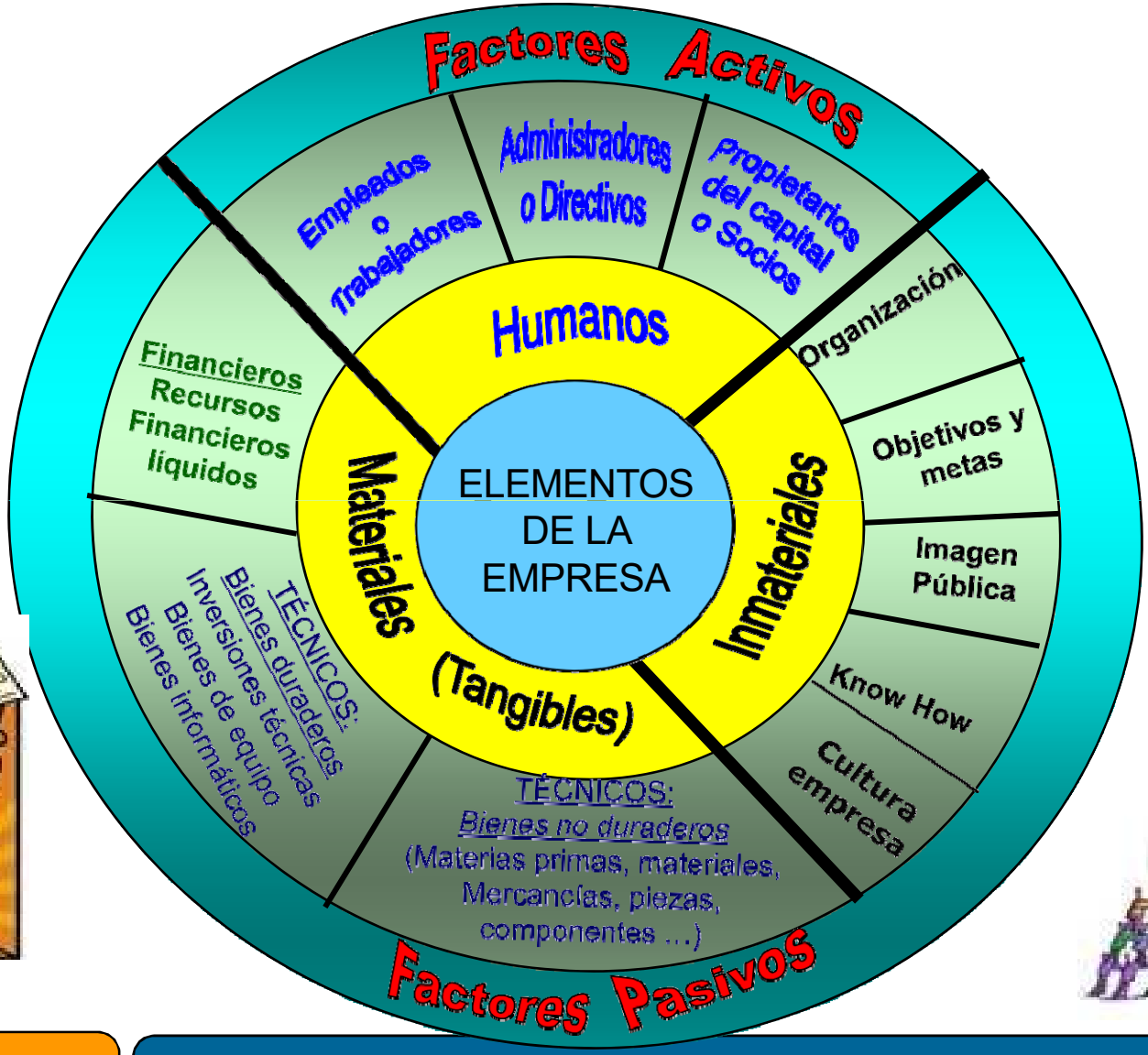


3 Los Elementos Constitutivos de la Empresa

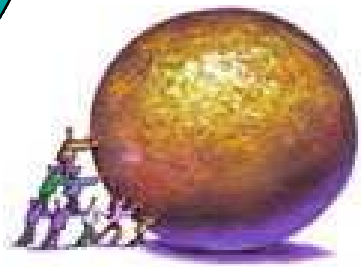
Los **elementos humanos, también llamados factores activos:**
ponen en marcha a los demás factores



3 Los Elementos Constitutivos de la Empresa







3 Los Elementos Constitutivos de la Empresa

Los elementos materiales o factores pasivos:
Bienes económicos que constituyen el patrimonio de la empresa.

Recursos Financieros: Recursos líquidos

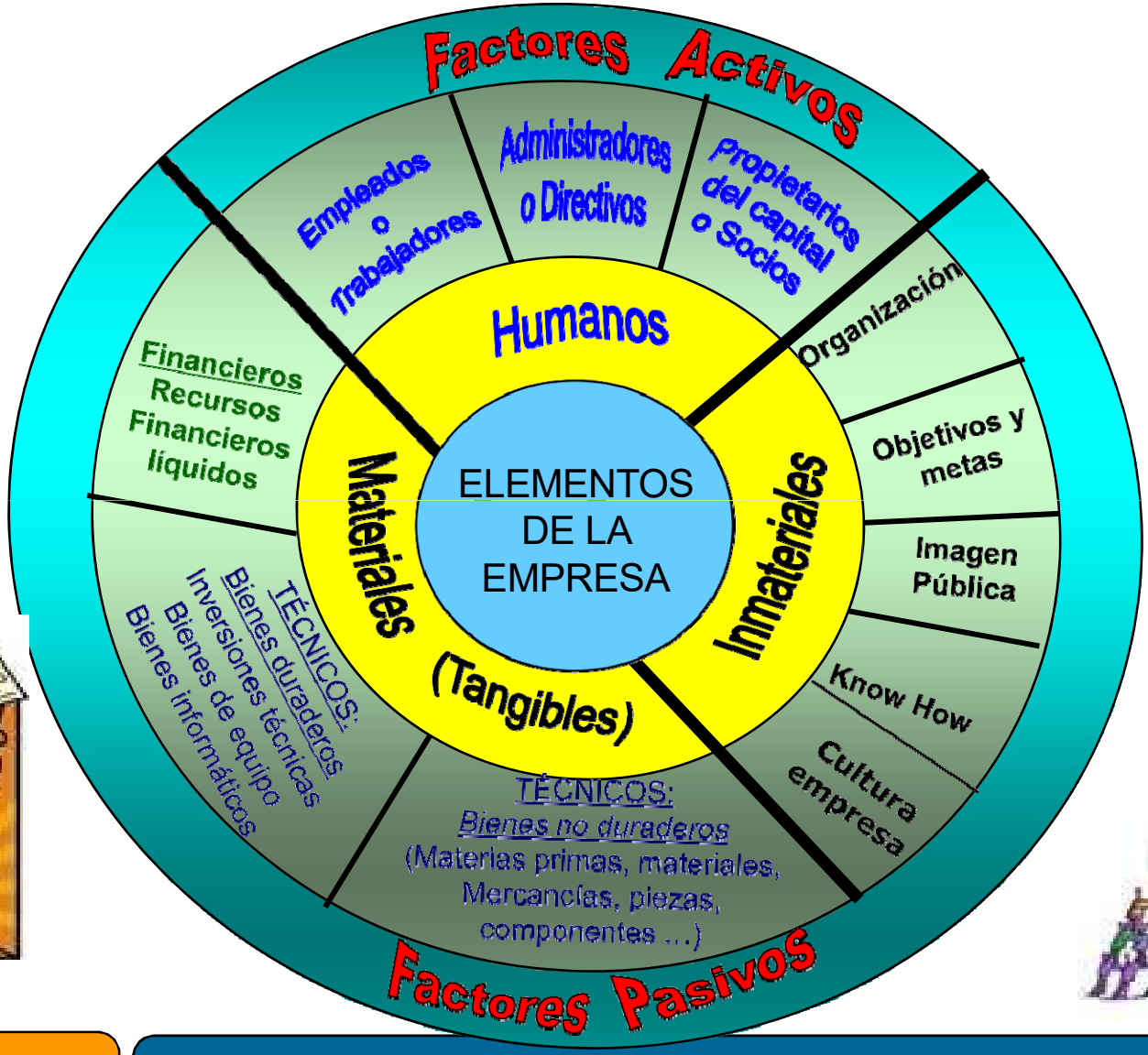
Técnicos: Bienes duraderos

- Inversiones técnicas, Bienes de equipo, Bienes informáticos

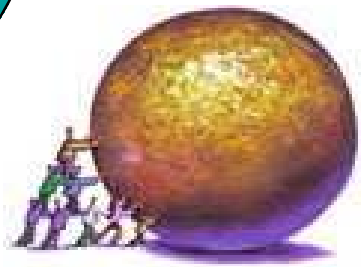
Técnicos: Bienes no duraderos

- (Materias primas, materiales, Mercancías, piezas, componentes …)

3 Los Elementos Constitutivos de la Empresa







3 Los Elementos Constitutivos de la Empresa

Los **elementos inmateriales:**

Conjunto de elementos diversos que confieren a la empresa un valor, capacidad y potencial de acción superior a la mera suma de sus elementos materiales y humanos.

ORGANIZACIÓN

- Conjunto de relaciones de autoridad, coordinación y comunicación que rigen la actividad del grupo humano en sí y con el entorno.

OBJETIVOS Y METAS

- Son establecidos por el empresarios bajo condicionantes externas e internas

IMAGEN PÚBLICA

- Las relaciones exteriores de la empresa y vínculos con el entorno, así como la imagen y el posicionamiento de sus productos

KNOW-HOW

- Conocimientos técnicos y económicos, capacidades experiencias e información que posee el empresario y los trabajadores

CULTURA

- Conjunto de valores, código éticos, creencias, símbolos, motivaciones que conforman la mentalidad de la empresa, impregnando su estilo de administración y la forma de desenvolverse en sí misma y en relación con el entorno.

Valor de los intangibles: https://youtu.be/Zuh7LLP0oSY

4 Clasificación de las Empresas

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN EMPRESAS

1) NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE DESARROLLA
2) DIMENSIÓN O TAMAÑO
3) FORMA JURÍDICA
4) TITULARIDAD DEL CAPITAL
5) ÁMBITO DE ACTUACIÓN
6) GRADO DE DESARROLLO TÉCNICO DE LA ORGANIZACIÓN

4 Clasificación de las Empresas

1) NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE DESARROLLA

Sector Primario

- Son aquellas que sitúan los recursos de la naturaleza en disposición de ser utilizados. Incluye las empresas agrícolas, pesqueras, acuícolas, ganadería y silvicultura, es decir, explotaciones tradicionales o modernas de recursos naturales, excluida la minería.

Sector Secundario o Transformador

- Transformar físicamente unos factores en unos productos, dotándolos así de una mayor utilidad en cuanto a la posibilidad de los mismos de satisfacer necesidades. Incluye a las empresas industriales, mineras y de construcción.

Sector Terciario o Servicios

- Empresas de pequeños servicios personales, transporte, comunicaciones, comerciales, hostelería, turismo y espectáculos, financieras, información y medios de comunicación social, asesoramiento y asistencia especializada y profesional, hospitalarias y servicios sanitarios, enseñanza....

4 Clasificación de las Empresas

2) DIMENSIÓN O TAMAÑO

- Grandes
- Medianas
- Pequeñas

} PYMES →

Se considera PYME:

A) Que ocupan a menos de 250 trabajadores, **Y:**

B) Ventas no exceden de 50.000.000 € (sin IVA) o un Activo Total en balance que no exceda de 43.000.000 €

C) Que sea una "empresa autónoma", es decir, que no esté participada en más del 25% por empresas que no cumplan las condiciones anteriores A) y B)
Excepto: Sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo o inversiones institucionales, universidades o centros de investigación, y siempre que no ejerzan posición dominante.

CRITERIOS	Microempresa	Pequeña	Mediana	
Nº de asalariados	< 10	< 50	< 250	A)
Volumen de negocio	≤ 2 M €	≤ 10 M €	≤ 50 M €	B)
Activo Total Balance	≤ 2 M €	≤ 10 M €	≤ 43 M €	

2) DIMENSIÓN O TAMAÑO

Los efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas

1. **Gran empresa** es aquella que tiene 250 trabajadores o más **y** un volumen de facturación anual superior a los 50 millones de euros **o** un activo total que sobrepasa los 43 millones de euros.
2. **Microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME)** está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas **y** cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros **o** cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.
3. **Pequeña empresa** como una empresa que ocupa a menos de 50 personas **y** cuyo volumen de negocios anual **o** cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.
4. **Microempresa** como una empresa que ocupa a menos de 10 personas **y** cuyo volumen de negocios anual **o** cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.

Han de cumplirse A + B:

CRITERIOS	Microempresa	Pequeña	Mediana	
Nº de asalariados	< 10	< 50	< 250	A)
Volumen de negocio o Activo Total Balance	≤ 2 M € o ≤ 2 M €	≤ 10 M € o ≤ 10 M €	≤ 50 M € o ≤ 43 M €	B)

4 Clasificación de las Empresas

3) FORMA JURÍDICA

Empresa individual

- Formadas por un solo propietario, donde no existe limitación de responsabilidad patrimonial y que corresponde, por lo general, a empresas pequeñas o medianas, de tipo familiar, etc.

Empresa societaria

- Se constituyen conforme a la legislación mercantil por varias personas que, mediante un contrato, se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con la intención de obtener un lucro a repartir entre sí. Dentro de ellas pueden citarse las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, las sociedades comanditarias y las cooperativas.

4 Clasificación de las Empresas

4) TITULARIDAD DEL CAPITAL

Privadas

- La propiedad y control se encuentran en manos de particulares

Públicas

- El capital y control están mayoritariamente en manos del Estado, bien sea a través de organismos de la Administración central, local o regional.

4 Clasificación de las Empresas

5) ÁMBITO DE ACTUACIÓN

- Locales
- Regionales
- Nacionales
- Multinacionales

4 Clasificación de las Empresas

6) GRADO DE DESARROLLO TÉCNICO DE LA ORGANIZACIÓN

Empresas Artesanales

- Predomina el trabajo manual, hay escasa especialización, reducida dimensión y organización rudimentaria.

Empresas Capitalistas (Industriales)

- Predomina el trabajo mecánico, hay especialización, producción múltiple, gran volumen de capital, organización compleja y mercados diversos y amplios.

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

CONCEPTOS PREVIOS:

- RESPONSABILIDAD: Referida a la obligación de responder de las deudas que tenga la empresa por su actividad económica. Puede ser Limitada o Ilimitada.

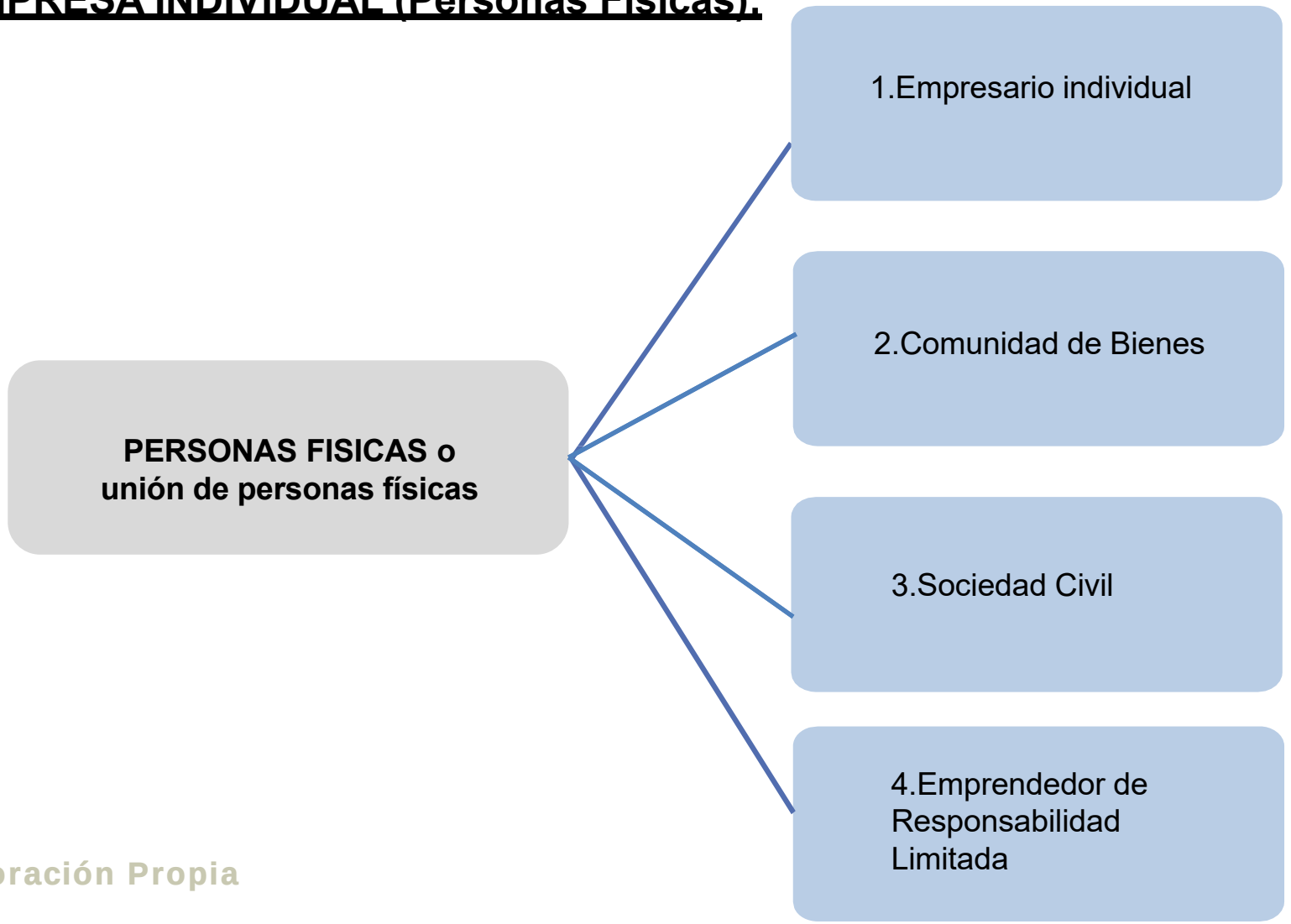
- SOCIOS: Son las personas que se unen para crear una empresa. La ley establece el nº mínimo de socios para cada sociedad.

- CAPITAL SOCIAL: Es la aportación en dinero, bienes o trabajo que hacen los socios.

- PATRIMONIO: Conjunto de derechos y obligaciones que tiene la empresa en un momento determinado (no tiene que ver con el capital social, aunque en el momento de constitución o creación de la empresa podrán coincidir).

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

1. EMPRESA INDIVIDUAL (Personas Físicas):



Fuente: Elaboración Propia

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

1. EMPRESAS INDIVIDUALES (AUTONOMOS):

- Formada por una persona física que realiza en nombre propio como trabajador independiente, o empresa individual, una determinada actividad económica. Responden de las deudas sociales con todos sus bienes no existiendo diferencia entre el patrimonio social y particular.

- Están sometidos al Código de Comercio en materia mercantil así como al Código Civil en materia de derechos y obligaciones.

- Pueden ser empresarios individuales todas aquellas personas que sean mayores de edad y puedan disponer libremente de sus bienes y propiedades. A través de sus representantes legales lo pueden ser menores y personas con incapacidad.

- Es la forma jurídica más simple en cuanto a su tramitación, pero conlleva un alto riesgo empresarial.

- No es obligatorio, pero si voluntario la inscripción en el Registro Mercantil, tan sólo alta en AEAT y SS.

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

1. EMPRESAS INDIVIDUALES (AUTÓNOMOS):

Ventajas	Inconvenientes
1. Es una forma idónea para empresas de tamaño muy pequeño. 2. Es la forma que menos gestiones y trámites precisa para iniciar la actividad. 3. Es la que resulta más económica. 4. Control total de la empresa por parte del propietario, que dirige su gestión.	1. El empresario responde con su patrimonio personal de las deudas generadas por la sociedad. 2. Ha de hacer frente en solitario a los gastos y a las inversiones, así como a la gestión y administración. 3. Si su volumen de beneficio es importante, puede estar sometido a tipos impositivos muy elevados (Tributan a través del IRPF).

Es recomendable si:

- Se quiere desarrollar la actividad con control total de su empresa.
- Se tiene capacidad económica suficiente
- Se va a asumir en solitario toda la responsabilidad.
- Se trata de empresas de muy reducido tamaño.

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

2. COMUNIDAD DE BIENES (C.B.):

Comunidad de Bienes

Es un conjunto de propiedades que pertenecen a diferentes personas que hacen uso conjunto de los bienes que integran la comunidad. Se caracteriza por la "Unidad de la cosa" común y la "Pluralidad de sujetos".

Características:

- No tiene personalidad jurídica propia, se rige por el Código de Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en materia de derechos y obligaciones
- Contrato privado en el que se detalle la naturaleza de las aportaciones así como el porcentaje de participación que cada comunero tiene en la pérdida y ganancias de la Comunidad de Bienes.
- Se requerirá escritura pública si se aportan inmuebles
- No se exige aportación mínima. No puede aportarse sólo dinero o trabajo
- Número de socios mínimos 2
- Responsabilidad ilimitada frente a terceros

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

Comunidad de Bienes

Ventajas	Inconvenientes
1. Pocos trámites en su constitución. 2. No exige capital mínimo inicial. 3. No recae sobre una sola persona el riesgo empresarial	1. Los comuneros responden de las deudas con el patrimonio de su negocio y con el suyo personal. 2. Al carecer de personalidad jurídica, la comunidad no puede ser titular ni de derechos ni de obligaciones. 3. Si su volumen de beneficio es importante, puede estar sometido a tipos impositivos muy elevados (Tributan a través del IRPF). 4. Por norma general, carece de la posibilidad de disfrutar de ayudas y subvenciones por parte de los organismos públicos.

3. SOCIEDAD CIVIL (S.C.):

Sociedad Civil

Contrato por el cual dos o más personas ponen en común capital, con el propósito de repartir entre sí las ganancias.

Características:

- No existe un capital mínimo para su constitución.
- El capital estará formado por las aportaciones de los socios, tanto en dinero como en bienes y trabajo.
- Número mínimo de socios 2
- La responsabilidad de los socios es ilimitada.
- Podrá tener o no personalidad jurídica propia en función de que los pactos sean públicos o privados.

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

Sociedad Civil

Ventajas	Inconvenientes
1. Pocos trámites en su constitución. 2. No exige capital mínimo inicial. 3. No recae sobre una sola persona el riesgo empresarial	1. Los socios capitalistas responden de las deudas con el patrimonio de su negocio y con el suyo personal. 2. Las deudas de cada socio, pueden llevar a proceder al embargo del patrimonio societario, lo que puede llevar a extinguirla. 3. La solidez de la sociedad civil no llega a ser la misma que tiene otro tipo de forma jurídica como la sociedad limitada.

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

4. EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ERL):

Persona física que, con limitación de responsabilidad bajo determinadas condiciones, realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, con o sin trabajadores por cuenta ajena a su cargo.

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (Ley CRECE), introducen importantes reformas en lo relativo a la figura del “ERL” y a la responsabilidad de este con respecto a las deudas con terceros.

El ERL puede proteger parte del patrimonio personal, preservando su vivienda habitual de las reclamaciones de las deudas (siempre que se cumplan una serie de condiciones), así como los bienes de equipo productivo afectos a la explotación y los que reemplacen debidamente identificados en el Registro de Bienes Muebles y con el límite del volumen de facturación agregado en los dos últimos ejercicios.

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (ERL):

Ventajas	Inconvenientes
1. Protege su vivienda habitual de un posible embargo derivado de deudas con terceros. 2. Necesita menos gestiones administrativas que una sociedad. 3. Control total de la empresa por el propietario. 4. No existe capital mínimo.	1. Inscripción en el Registro Mercantil y en el Registro de la propiedad como ERL. 2. Responde con su patrimonio personal exceptuando la vivienda habitual. 3. Obligado a elaborar y depositar Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. 4. Si su volumen de beneficio es importante, puede estar sometido a tipos impositivos muy elevados (Tributan a través del IRPF).
Es recomendable si: Se quiere desarrollar la actividad con control total de su empresa. Se quiere asumir en solitario la responsabilidad de su empresa protegiendo especialmente la vivienda habitual.	

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

2. EMPRESAS SOCIETARIAS (Personas Jurídicas):

SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.)

Es una sociedad de naturaleza mercantil, cualquiera que sea su objeto, cuyo capital, no inferior a 60.000 euros, está dividido en acciones que atribuyen a su titular la condición de socio, el cual disfruta del beneficio de responsabilidad limitada una vez desembolsadas las acciones, no respondiendo personalmente de las deudas sociales.

- Sociedad típicamente capitalista
- Sociedad de responsabilidad limitada frente a terceros
- Regida democráticamente: la voluntad de los accionistas se manifiesta en proporción a su participación en el capital social.
- Sociedad dirigida por terceros. El accionista normalmente no se encarga de gestionar o de la administración de la sociedad.
- Sociedad abierta: las acciones se pueden transmitir libremente, salvo pacto en contrario.

2. EMPRESAS SOCIETARIAS:

a) Sociedad Anónima (S.A.):

- **Denominación:** Tienen que adoptar un nombre nuevo (que no tenga otra sociedad), que se tiene que solicitar en el Registro Mercantil Central (certificación negativa del RM). En la denominación tendrá que figurar necesariamente la indicación "Sociedad Anónima" o su abreviatura "S.A."
  Requiere escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.
- **Domicilio Principal y sucursales:** Para evitar fraudes la ley obliga a fijar su domicilio dentro del territorio español, en el lugar donde se halle el centro de su efectiva administración y dirección. La sociedad puede disponer de otros establecimientos o sedes (sucursales).

- **Capital Social:** Es el patrimonio que, como mínimo, ha de tener la sociedad en el momento de su constitución y que, a partir de ese momento, funciona como cifra de pasivo que no podrá ser repartida entre sus socios como beneficio. El capital mínimo en la S.A. es de 60.000 € y tendrá que estar totalmente suscrito y desembolsado, al menos, en un 25 %.

2. EMPRESAS SOCIETARIAS:

a) Sociedad Anónima (S.A.):

- **Obligaciones:** son títulos que representan partes alícuotas de un préstamo que recibe la Sociedad Anónima y en los que se reconoce la deuda de la sociedad emisora. Las S.A. emiten Obligaciones para captar capital ajeno que servirá para financiar la empresa.

- **Acciones:** son participaciones que otorgan el derecho de propiedad sobre una empresa. Representan cada una de las partes en que se puede dividir el capital social de la misma. (parte alícuota).

- **Derechos de los socios:** Participar en el reparto de beneficios y, en caso de liquidación, del patrimonio resultante. Asistir y votar en las Juntas Generales e impugnar acuerdos sociales. Asimismo derecho de información.

- **Órganos sociales:** Junta general de accionistas y Consejo de Administración (órgano ejecutivo). Pueden ser personas físicas o jurídicas sin que requieran ser socios.

Valores de una Acción:

1. **Valor nominal**: Es el valor expresado numéricamente en el documento o titulo valor.
2. **Valor patrimonial o real**: Resulta de dividir el importe del valor efectivo del patrimonio por el número de acciones.
3. **Valor de cotización en Bolsa**: Es el valor de la acción en el libre juego de oferta y demanda en el mercado bursátil.
4. **Valor de mercado**: Es el valor de la acción en el libre juego de oferta y demanda en un segundo mercado

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

2. EMPRESAS SOCIETARIAS:

a) Sociedad Anónima (S.A.):

Ventajas	Inconvenientes
1. Limita la responsabilidad a los socios (no del administrador) al capital aportado. 2. La condición de socio puede transmitirse libremente mediante la venta de acciones. 3. Puede constituirse con un único socio (unipersonal). 4. Al tener acceso al mercado financiero con la emisión de bonos u obligaciones o cotizar en bolsa se posibilita la captación del ahorro de pequeños inversores permitiéndole disponer fácilmente de importantes recursos para financiar sus inversiones de crecimiento. 5. Favorece la separación entre propiedad y la gestión, lo que posibilita contratar directivos profesionales y facilita la continuidad de la empresa con independencia de sus socios fundadores. Esta ventaja de capacidad directiva y la facilidad para obtener financiación explican el éxito de muchas sociedades anónimas.	1. El capital exigido para su constitución es de 60.000 € 2. Su constitución requiere mayor formalidad. 3. La separación entre propiedad y dirección también suele ser fuente de inconvenientes y conflictos, ya que los objetivos de accionistas y directivos no siempre coinciden. 4. Además, los accionistas, sobre todo los minoritarios, no siempre cuentan con la información suficiente sobre la gestión de los directivos.

2. EMPRESAS SOCIETARIAS:

b) Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L. o S.L.)

- ✓ **Capital mínimo: 1 €.**
- ✓ **Es una sociedad que puede ser constituida por uno o más socios y con un capital totalmente suscrito y desembolsado, dividido en participaciones, indivisibles y acumulables.**
- ✓ **Las participaciones no pueden tramitarse libremente a personas ajenas a la sociedad. Salvo que los estatutos dispongan otra cosa, si se pueden transmitir al cónyuge, padres o hijos, o a otros socios.**
- ✓ **Requiere: Certificación negativa e inscripción en el RM, deposito del CS, escritura pública.**
- ✓ **Obligada a la llevanza de libros: Diario, Inventario, Cuentas Anuales y libro de actas.**
- ✓ **Derecho de los socios: Participar en el reparto de Bº, y, en caso de liquidación del patrimonio resultante. Asistir y votar en Junta General e impugnar acuerdos sociales. Además de derecho a información.**
- ✓ **Órganos sociales: Junta General y Consejo de Administración (órgano ejecutivo).**

2. EMPRESAS SOCIETARIAS:

b) Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L. o S.L.)

❖Capital social mínimo: **Antes de la entrada en vigor de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre (19/10/2022) el capital social mínimo para su constitución era de 3.000 €, con la entrada en vigor de dicha ley el capital social de la SRL no podrá ser inferior a un euro y se expresará precisamente en esa moneda.**

❖**Mientras el capital de las sociedades de responsabilidad limitada no alcance la cifra de 3.000 €, se aplicarán las siguientes reglas específicas:**

1) **Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20% del beneficio hasta que dicha reserva junto con el capital social alcance el importe de 3.000 €.**
2) **En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de 3.000 € y la cifra del capital suscrito.**

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

2. EMPRESAS SOCIETARIAS:

b) Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L. o S.L.)

Ventajas	Inconvenientes
1. Limita la responsabilidad a los socios (no del administrador) al capital aportado. 2. Menor rigor formal y exigencia de capital que la S.A. 3. Con la entrada en vigor de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, se reduce de 3.000,00 € a 1 € el capital social mínimo para su constitución. 4. Puede constituirse con un único socio (unipersonal).	1. Se precisa el consentimiento de los demás socios para transmitir las participaciones. 2. Existen limitaciones para su crecimiento (al no poder emitir obligaciones o cotizar en Bolsa).

2. EMPRESAS SOCIETARIAS:

c) Sociedad Laboral (SLL o SAL)

- ✓ Es una S.A o S.L. cuyo capital pertenece, en la mayoría, a los trabajadores que prestan su servicio durante un tiempo indefinido. El capital mínimo requerido para su constitución es el mismo que en los casos de SA o SL.
- ✓ Además de las reservas legales o estatutarias se exige la constitución de un Fondo Especial de Reserva =>10% Bº.
- ✓ Dos clases de acciones y participaciones: Laborales (las que sean propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido) y Generales (resto)
- ✓ Tres tipos de miembros: Socios trabajadores (contrato indefinido y jornada completa); Socios no trabajadores (no tienen relación laboral) y Trabajadores asalariados (horas-año trabajadas por no socios ≤49%)
- ✓ La responsabilidad social de los socios está limitada a sus aportaciones.

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

2. EMPRESAS SOCIETARIAS:

c) Sociedad Laboral (SLL o SAL)

Ventajas	
1. Limita la responsabilidad de los socios al capital aportado. 2. Los socios trabajadores poseen mayoritariamente el control de la sociedad y esto hace que normalmente exista estabilidad social y mayor motivación de los socios, los cuales ponen un especial énfasis en la generación y calidad del empleo, el desarrollo profesional, la comunicación y transparencia de la información, la participación de los socios y cocreación de los objetivos organizacionales, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 3. Es obligatorio dotar anualmente un porcentaje de beneficio al Fondo de Reserva, suponiendo una herramienta de autofinanciación para la sociedad que favorece la supervivencia de la misma.	3. Tiene beneficios fiscales, como en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con la bonificación del 99% de las cuotas que se devenguen por modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas de bienes y derechos provenientes de la empresa de la que proceda la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad laboral. 4. Permite capitalizar el desempleo para la constitución de la sociedad. 5. Su constitución, mantenimiento y crecimiento está incentivada por las administraciones públicas mediante al acceso a financiación, ayudas y subvenciones específicas, así como a la asistencia técnica.

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

2. EMPRESAS SOCIETARIAS:

c) Sociedad Laboral (SLL o SAL)

Inconvenientes
1. Existen restricciones a la transmisión de las acciones o participaciones según el caso (S.A.L o S.L.L.). 2. La existencia de dos tipos de socios diferentes (socios trabajadores y socios capitalistas) puede provocar dificultades operativas a la hora de tomar decisiones. 3. Existen limitaciones en el número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios.

2. EMPRESAS SOCIETARIAS:

d) Sociedad Cooperativa

Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas.

Hemos de resaltar que se trata de una empresa que se posee en conjunto y que se controla democráticamente. Estas dos características de **propiedad y control democrático** es lo que le diferencia de otros tipos de organizaciones (donde el control lo ejerce el capital).

Se constituyen mediante escritura pública (salvo lo establecido en las normativas autonómicas) e inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas.

Las Cooperativas son Sociedades abiertas donde el número de socios es ilimitado.

Órganos sociales: 1) Asamblea General (decisiones vinculantes a todos los socios), 2) Consejo Rector: Órgano al que corresponde la gestión, supervisión de los directivos y representación de la sociedad cooperativa. 3) Intervención: Control y supervisión. 4) Comité de Recursos: tramita y resuelve los recursos contra las sanciones impuestas a los socios por el consejo rector.

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

2. EMPRESAS SOCIETARIAS:

d) Sociedad Cooperativa

Ventajas	
1. Limita la responsabilidad de los socios al capital aportado, salvo que los estatutos establezcan otra cosa. 2. Tiene beneficios fiscales. 3. El capital social de constitución es variable. 4. Libre adhesión de alta y baja. 5. Libertad de alta por parte de los socios trabajadores en el régimen de la Seguridad Social (R. General o Autónomo). 6. Permite capitalizar el desempleo para la constitución de la sociedad. 7. Su constitución, mantenimiento y crecimiento está incentivada por las administraciones públicas mediante al acceso a financiación, ayudas y subvenciones específicas, así como a la asistencia técnica.	8. La participación de los trabajadores en la gestión social de forma democrática y en la realización de las tareas en una actividad beneficiosa para los socios, así como la alta comunicación entre ellos, refuerza su identificación con los fines propios de la cooperativa, lo que conlleva a una mayor implicación. 9. En las cooperativas de trabajadores, el objetivo prioritario es la defensa del empleo, por lo que en épocas de crisis lo último que se pierde es el puesto de trabajo debido a "la mayor implicación y compromiso de los socios de las cooperativas en el proyecto empresarial del que forman parte, que hace que resistan mejor los periodos de recesión. Cuando una cooperativa necesita reducir gastos porque sus ingresos han menguado, sus socios reducen de forma inmediata sus salarios y cuando vienen tiempos mejores los recuperan".

5 Las Empresas según su Forma Jurídica

2. EMPRESAS SOCIETARIAS:

d) Sociedad Cooperativa

Inconvenientes

1. Los socios pueden no estar dispuestos a realizar inversiones a largo plazo que superen el tiempo que ellos prevén permanecer en la empresa.
2. Exige alto grado de compenetración y confianza entre los socios.
3. Hay que destinar anualmente una parte de los excedentes a unos fondos obligatorios, si bien, estos fondos suponen una herramienta de autofinanciación para la sociedad que favorece la supervivencia de la misma.
4. Su constitución y funcionamiento son más complejos que otros tipos de sociedades, si bien, con las últimas modificaciones normativas se han simplificado sus trámites de constitución.
5. Existen limitaciones en el número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios.

2. EMPRESAS SOCIETARIAS:

e) Sociedad Colectiva

Los socios pueden aportar dinero, pero también trabajo y responden con su patrimonio de las deudas sociales. No puede haber dos sociedades con la misma denominación, pero aquí tenemos la particularidad de que la sociedad girará con el nombre de todos sus socios, o el de alguno de ellos, al que se añadirá la coletilla "y Cia".

f) Sociedad Comanditaria Simple

Es una sociedad de tipo personalista, dedicada en nombre colectivo y con responsabilidad ilimitada para unos socios y limitada para otros a la explotación de una empresa mercantil. Tipos de socios: colectivos y comanditarios

g) Sociedad Comanditaria por Acciones

Al menos un accionista responde de forma ilimitada por las pérdidas de la sociedad, hasta que la misma se inscriba en el Registro Mercantil. El nombre puede ser una denominación objetiva, o el nombre de uno, varios o todos los socios colectivos, con la coletilla "Sociedad en Comandita por Acciones".

Concepto de Empresario

Durante mucho tiempo se identifica al empresario con el capitalista propietario de la empresa y al beneficio con el interés del capital invertido. Para la mayoría de los autores clásicos, los procesos de producción funcionaban automáticamente y excluían al empresario del proceso económico.

Excepciones:

Richard **Cantillon** (1680-1734), introduce el término entrepreneur y lo define como el agente que compra medios de producción a ciertos precios, para combinarlos en un producto que venderá a un precio incierto. El empresario era una figura que asumía riesgos.

Jean-Baptiste **Say** (1767–1832), amplió las ideas de Cantillon sobre el entrepreneur como el agente que combina a los demás factores económicos en la empresa. Son quienes buscaban usos ineficientes de los recursos y el capital y los trasladaban a áreas más productivas y de mayor rendimiento. En pocas palabras, los emprendedores buscan oportunidades de beneficio y, al hacerlo, crean nuevos mercados y nuevas oportunidades



6 Concepto de Empresario

A mediados del siglo XIX los economistas comienzan a separar las funciones de capitalista y empresario

Se entiende que el empresario es:

- Individuo cuyo objetivo es ganar dinero
- organiza y dirige la combinación de factores productivos para obtener un producto que venderá en el mercado.
- Sujeto emprendedor y optimista que asume el riesgo, asegurando una renta al indeciso.
- Innovador
- Persona de acción, práctica y capaz de hacer pronósticos económicos.

6 Concepto de Empresario

Tendencias sobre la función básica del empresario

Doctrina del empresario-riesgo:
La función del empresario es asumir los riesgos del proceso productivo. Se debe originariamente a **Knight** (1885-1972) que presenta al empresario como un asegurador de rentas y al beneficio empresarial como la recompensa por asumir riesgos. El beneficio del emprendedor proviene de la gestión de la incertidumbre.

Para Knight, el riesgo es lo que define al verdadero empresario.
El empresario contrata los factores de producción a unos precios determinados, pagando por adelantado los costes de la empresa sin conocer cuáles van a ser los resultados.

6 Concepto de Empresario

Tendencias sobre la función básica del empresario

Doctrina del empresario control:

El empresario cumple una función de dirección, organización y control del proceso económico. Asumen por tanto una función más profesional que patrimonial.

Empresario control: Experto en técnicas de producción y trabajo, máquinas y herramientas. Sus principales funciones son las de controlar el proceso productivo, combinar y remunerar los distintos factores de producción y obtener beneficio. Funciones que realiza independiente de que sea o no propietario de los medios de producción.

Teoría del **empresario control** o tomador de decisiones (**SIMON** - 1947) Concepto de **empresario** como "hombre administrativo" que toma decisiones para llevar el **control** del proceso económico. La racionalidad limitada exige un conocimiento y una anticipación completa de las consecuencias que siguen a cada elección.

6 Concepto de Empresario

Próxima a la doctrina del empresario control, se encuentra la aportación de Schumpeter:

Para él, el desarrollo económico capitalista sería la consecuencia del cambio tecnológico, y el empresario la figura central y protagonista de ese proceso.
El beneficio empresarial aparece como el premio o recompensa -temporal- a la innovación que constituye, por tanto, la esencia misma de la función empresarial.

*El verdadero empresario debe ser ante todo un **innovador.***

6 Concepto de Empresario

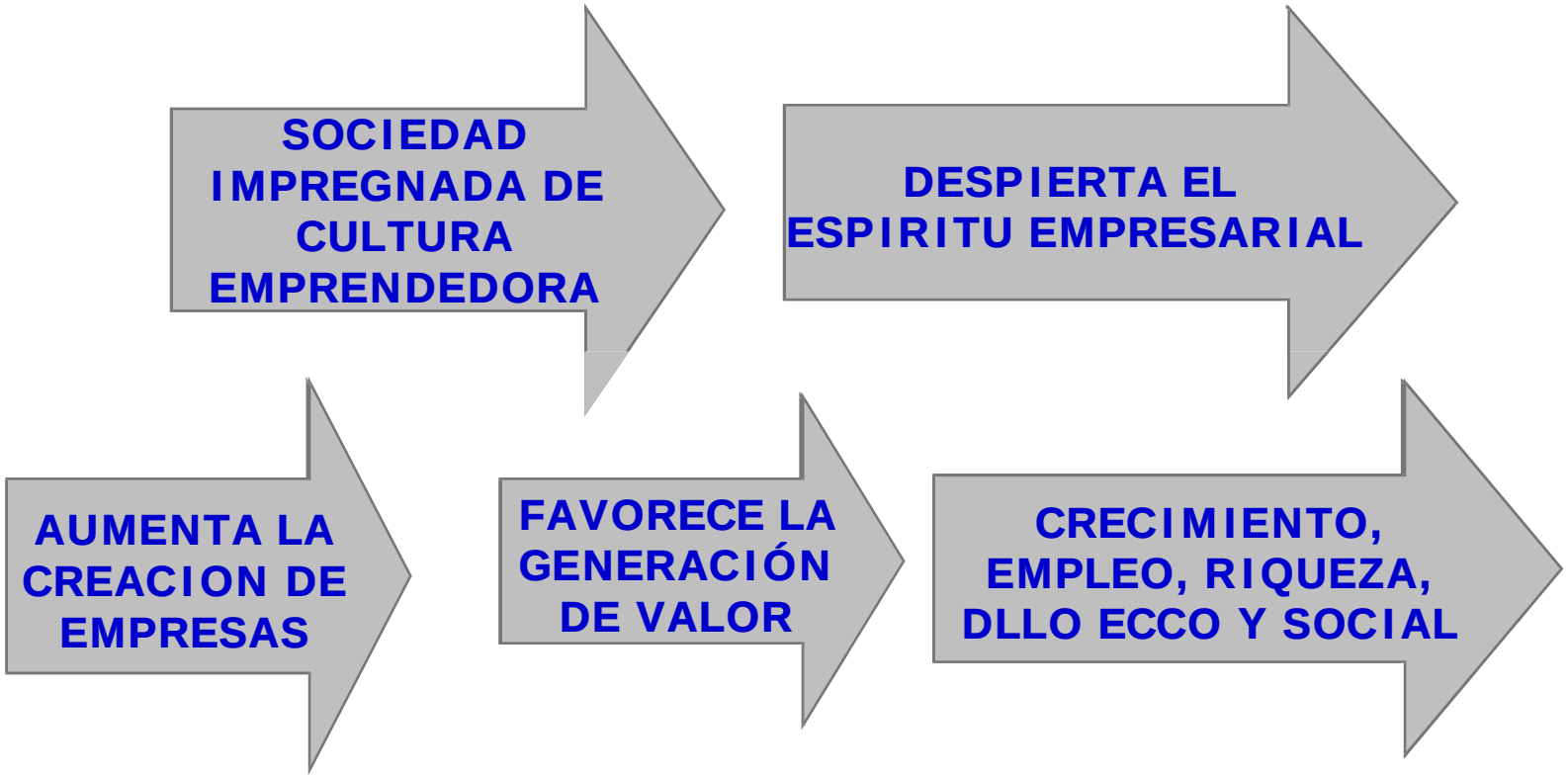
La posición predominante actualmente es una postura ecléctica entre las doctrinas citadas.

Se acepta con carácter de generalidad que el empresario ha de realizar diversas funciones y que todas ellas vienen a conformar la función empresarial:

- Coordinar el proceso productivo sirviendo de enlace entre el mercado de factores y el mercado de productos.
- Asumir el riesgo inherente a la actividad económica.
- Ejercer su autoridad para imponer sus decisiones y coordinar el proceso productivo.

7 El Empresario en la Realidad de la Empresa Actual. Los Emprendedores.

EMPRENDEDORES



7 El Empresario en la Realidad de la Empresa Actual. Los Emprendedores.

EMPRENDEDORES

El empresario ha ser un emprendedor de actividades asumiendo riesgos para alcanzar los objetivos propuestos.

La compensación a esta asunción de riesgos es la remuneración que se obtiene y el reconocimiento al crecimiento y prosperidad de la sociedad.

Nuevo concepto emprendimiento ***"startup"*****,** empresa o actividad de nueva creación con un modelo de negocio escalable que puede llegar a tener un crecimiento rápido y sostenido en el tiempo.

Características:

- Organizaciones emergentes, muchas veces desarrolladas por jóvenes.
- Modelo de negocio basado en la innovación.
- Alcance global.
- Escalabilidad: buscan aumentar sus ingresos y magnitud en periodos de tiempo cortos.
- Costes reducidos.
- Financiación: priorizan la inversión de terceros.

7 El Empresario en la Realidad de la Empresa Actual. Los Emprendedores

1. El Método Lean Startup.

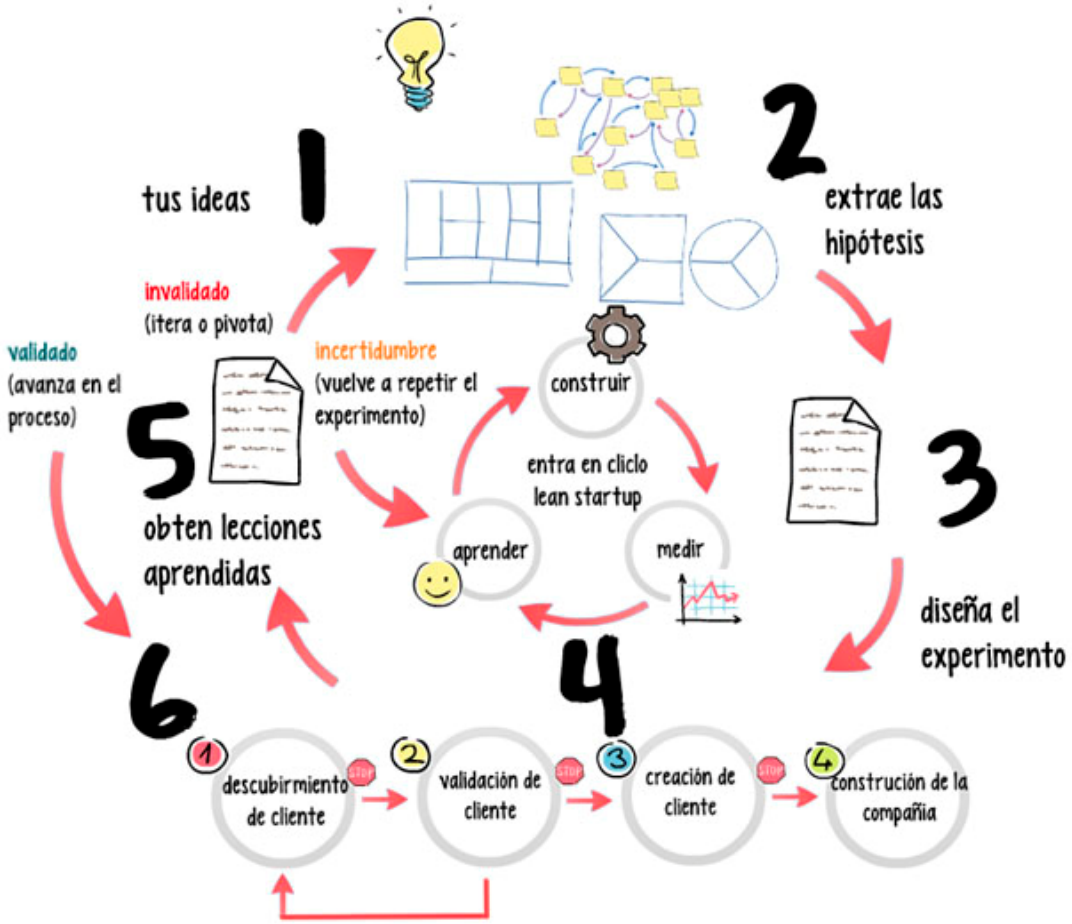
El Lean startup es un método para ofrecer el producto e ir experimentando, quizás sin estar terminado y obteniendo feedback de los usuarios para ir adaptándolo para crear valor, su objetivo fundamental es crear un modelo de negocio escalable de forma ágil y segura, acortando los ciclos de desarrollo, eliminando prácticas innecesarias y estableciendo procesos de innovación continua.

Se basa en tres pilares fundamentales:

- ✓ El diseño del Modelo de Negocio.
- ✓ Validación del Modelo de Negocio.
- ✓ Diseño del MVP (productos mínimos viables).

7 El Empresario en la Realidad de la Empresa Actual. Los Emprendedores

Fases del Método Lean Startup:



Fuente: NÉSTOR&CO

7 El Empresario en la Realidad de la Empresa Actual. Los Emprendedores

2. El Plan de Negocios Emprendedor (Lean Business Plan).

El Plan de Negocios Emprendedor sirve para diseñar la estrategia, fijar las acciones tácticas, precios, marketing y producto, siendo útil tanto a las personas emprendedoras como a terceros.

1. Presentación y antecedentes.
2. El problema que resuelves.
3. Tu solución. La propuesta de valor.
4. Cómo vas a ganar dinero. Tu modelo de negocio.
5. DAFO
6. El tamaño de la oportunidad
7. Análisis de la competencia. Tu ventaja competitiva.
8. El estado actual de tu proyecto. Tu hoja de ruta.
9. El equipo.
10. Plan de marketing.
11. Resumen financiero.

7 El Empresario en la Realidad de la Empresa Actual. Los Emprendedores

3. El Plan de Empresa o Plan de Negocio Tradicional (Business Plan).

El Plan de Empresas tradicional es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo, y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad en un proyecto empresarial concreto.

7 El Empresario en la Realidad de la Empresa Actual. Los Emprendedores

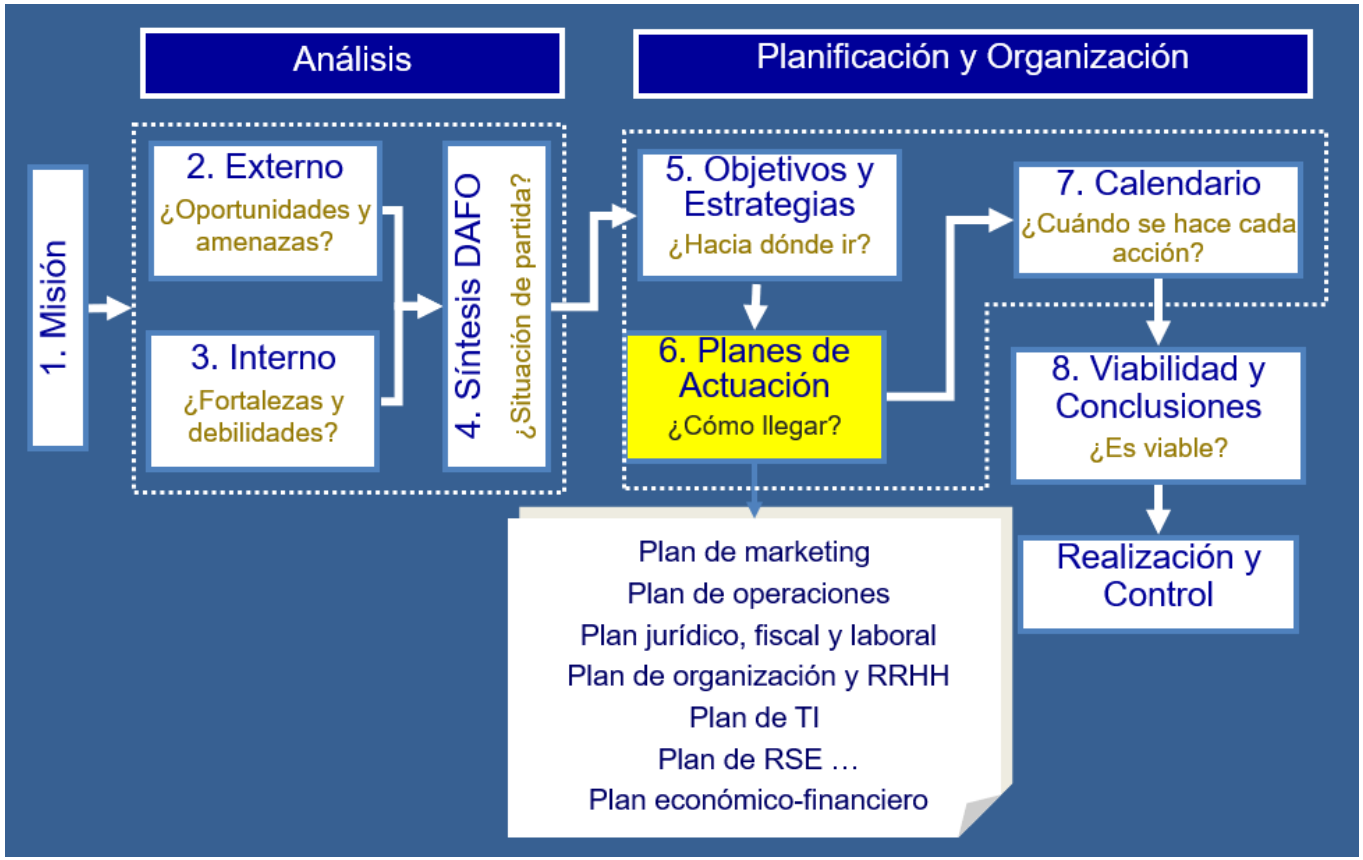
Estructura del Plan de Empresa:

1. Presentación de la empresa y definición de misión
2. Análisis externo
3. Análisis interno
4. Síntesis DAFO
5. Líneas estratégicas y objetivos
6. Plan de actuación
   - 6.1 Plan de marketing
   - 6.2 Plan de operaciones
   - 6.3 Plan jurídico, fiscal y laboral
   - 6.4 Plan de organización y recursos humanos
   - 6.5 Plan de tecnologías de la información
   - 6.6 Plan económico
7. Calendario de implantación
8. Viabilidad y conclusiones
9. Anexos

7 El Empresario en la Realidad de la Empresa Actual. Los Emprendedores.

Emprendedores:

Esquema de las Etapas del Plan de Empresa:



http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/Paginas/DecisionCrearEmpresa.aspx

https://catedraemprendedores.uca.es/presentacion/

7 El Empresario en la Realidad de la Empresa Actual. Los Emprendedores.

4. La Universidad de Cádiz y el apoyo al emprendimiento.

Existen muchos organismos públicos que ofrecen asesoramiento, acompañamiento y orientación para la creación de empresas. Desde la Universidad de Cádiz, la Dirección General 3E (Empresa, Emprendimiento y Egresados) a través de la Cátedra de Emprendedores pretende dinamizar, motivar y divulgar el potencial del emprendedor de la UCA como motor de la generación de ideas de negocio e identificación de personas con inquietudes emprendedoras .

https://direccion3e.uca.es/

8 La responsabilidad social de la empresa. Los ODS.

La responsabilidad social de la empresa (RSE) hace referencia al conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos que la empresa asume para cuidar y mejorar los impactos de sus actividades sobre los ámbitos social, laboral y medioambiental.

Actualmente las empresas están obligadas por ley a rendir cuentas sobre sus actividades económicas a través de las cuentas anuales, pero las empresas socialmente responsables rendirán cuentas también de forma voluntaria, sobre los efectos de su actividad económica en el medioambiente y en la sociedad.

8 La responsabilidad social de la empresa. Los ODS.

Los ODS:



Producido en colaboración con TROLLBÄCK + COMPANY | TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010
Para cualquier duda sobre la utilización, por favor comuníquese con: dpicampaigns@un.org